

Protección de intereses empresariales ante riesgo de expulsión de un CEO y propietario de LLC en Estados Unidos

Resumen ejecutivo

Si un inmigrante que es dueño y director de hecho de una LLC corre riesgo real de expulsión, el problema central casi nunca es la pérdida automática de la propiedad de la empresa. En términos generales, el derecho estadounidense sigue siendo abierto a la propiedad extranjera de negocios, y los estatutos corporativos más flexibles permiten propiedad, dirección y delegación sin exigir residencia o ciudadanía del propietario; además, la disolución de una LLC suele depender de lo que disponga el acuerdo operativo o de eventos estatutarios específicos, no del solo hecho de que el dueño salga del país. El riesgo real está en otra parte: firma bancaria, nómina, impuestos, acceso a plataformas, comparecencias regulatorias, licencias, contratos que dependan de la persona clave y restricciones migratorias para volver a entrar o trabajar en EE. UU. ¹

El dato más importante para ordenar la estrategia es éste: el ITIN es únicamente un identificador fiscal. No concede autorización de trabajo, no cambia estatus migratorio y no sustituye al SSN para empleo. A la vez, la visa B-1 sólo permite actividades temporales de negocios como reuniones, consultas y negociación de contratos. Como regla prudencial, si la persona no tiene autorización laboral adecuada, conviene separar nítidamente **propiedad económica** de **prestación de servicios dentro de EE. UU.** y mover la operación cotidiana a managers, officers o empleados autorizados en EE. UU. antes de cualquier detención, salida forzada o imposibilidad de reingreso. ²

En la mayoría de los casos, la arquitectura de continuidad más robusta no es exótica: **LLC manager-managed o corporation con board**, un **manager/officer sustituto en EE. UU.**, un **acuerdo operativo o bylaws con gatillos de continuidad, poderes notariales y autorizaciones fiscales, firmantes bancarios alternos**, y, si también se quiere resolver incapacidad o fallecimiento, un **trust doméstico** que sostenga la membresía o las acciones. Los trusts offshore existen, pero agregan fricción fiscal, bancaria y de cumplimiento; suelen ser una herramienta de segunda línea, no la primera, salvo patrimonios realmente transnacionales y con asesoría especializada. ³

En cumplimiento fiscal, hay focos rojos muy concretos. Un foreign-owned single-member LLC tratada como disregarded entity puede disparar Form 5472 y un 1120 pro forma; un dueño que pasa a ser nonresident alien y sigue teniendo ingreso efectivamente conectado con un negocio en EE. UU. puede quedar en 1040-NR; una LLC tratada como partnership con socio extranjero activa retención bajo IRC §1446 aunque no haya distribuciones; y una S corporation normalmente deja de ser opción si habrá accionista nonresident alien. Además, desde marzo de 2025 el régimen federal de BOI cambió: las entidades domésticas creadas en EE. UU. están exentas del reporte BOI bajo la regla interina vigente, pero las entidades extranjeras registradas para hacer negocios en EE. UU. siguen siendo “reporting companies”. ⁴

Supuestos y enfoque

Asumo, como pidió el usuario, que no hay restricción previa de estado de organización ni de sector. Por eso, el informe usa un enfoque **federal + estatal por defecto**, tomando a Delaware como modelo de referencia para el análisis societario porque su ley expresa con claridad los temas que aquí importan — delegación, manager-managed LLC, clases de miembros, consentimiento electrónico, representante personal y registered agent—, pero **cada recomendación debe verificarse** en el estado de organización y en cada estado donde la empresa esté “foreign qualified” para hacer negocios. La propia SBA recuerda que la foreign qualification es estatal y varía por jurisdicción. ⁵

También conviene distinguir términos. En español coloquial se habla de “expulsión” o “deportación”; jurídicamente, el sistema federal usa principalmente la noción de **removal**. Esa diferencia importa porque las consecuencias migratorias de una orden de remoción pueden ser distintas de las derivadas únicamente de presencia no autorizada o de una salida voluntaria. ⁶

Marco legal federal y estatal

Inmigración, trabajo y reingreso

El ITIN sirve para fines tributarios federales, pero **no** autoriza trabajo legal en EE. UU., **no** otorga beneficios del Seguro Social y **no** cambia el estatus migratorio. El IRS además indica expresamente que no debe aceptarse un ITIN en lugar de un SSN para identificación de empleados o para trabajo. En otras palabras: tributar correctamente ayuda en cumplimiento fiscal, pero **no cura** un problema de autorización laboral. ⁷

La línea migratoria fina es la siguiente: actividades temporales de negocios bajo B-1 incluyen reuniones, consultas, convenciones y negociación de contratos; eso no equivale a asumir el trabajo operativo cotidiano de una empresa en territorio estadounidense. Guías de práctica migratoria y corporativa coinciden en que formar la sociedad, investigar mercado o reunirse con inversionistas es menos problemático que prestar servicios productivos día a día dentro de EE. UU.; por eso, cuando hay riesgo migratorio, la recomendación de más alta probabilidad de continuidad es desplazar el trabajo operativo a personal autorizado y mantener al dueño como **propietario, estratega y aprobador remoto**, no como ejecutor operativo en EE. UU. ⁸

Las consecuencias de salida o remoción pueden ser severas. El texto de la ley migratoria publicado por el Departamento de Estado establece, entre otras cosas, que una persona: puede quedar inadmisile por **5 años** tras ciertas órdenes de remoción expedita a la llegada, por **10 años** tras otras órdenes de remoción o salida con orden pendiente, por **20 años** en un segundo o posterior evento, y de forma permanente en ciertos supuestos agravados; además, la presencia ilegal de **más de 180 días pero menos de 1 año** puede activar la barra de **3 años** y la de **1 año o más** puede activar la de **10 años**, con excepciones y waivers limitados. Esto significa que un plan de continuidad no puede depender de “arreglarlo después” con una entrada rápida de regreso: hay que suponer que el dueño puede pasar un período significativo fuera de EE. UU. ⁶

Propiedad extranjera y control por no residentes

No existe una prohibición federal general a que una persona extranjera sea dueña de una empresa estadounidense. El Tesoro, al describir CFIUS, reitera que EE. UU. mantiene una política abierta a la inversión extranjera, aunque reserva revisión para transacciones que puedan implicar control extranjero de un negocio estadounidense y afectar la seguridad nacional. A nivel estatal, Delaware

autoriza expresamente la incorporación “sin consideración a residencia, domicilio o estado de incorporación” del incorporador. ⁹

En LLC, el derecho estatal flexible es particularmente útil. Delaware exige mantener un **registered agent** y una **registered office**, pero permite que la administración se confiera a uno o más **managers** en el acuerdo de LLC; permite clases de miembros con diferentes derechos, incluso sin voto; permite acción por consentimiento escrito o transmisión electrónica; y permite delegar derechos, poderes y deberes de gestión a otras personas, incluso mediante management agreement. Además, el mero hecho de ser miembro o manager no convierte por sí mismo a la persona en alguien que “hace negocios” en Delaware para ese propósito. ¹⁰

Eso es exactamente lo que se necesita cuando el dueño corre riesgo de salir del país: una estructura donde la **titularidad económica** permanezca con el dueño, pero el **control operativo y la capacidad de firma** pasen, por contrato, a una o más personas designadas. También es útil que Delaware permita prever consecuencias contractuales específicas ante eventos determinados del manager, y que reconozca amplísima libertad contractual en el LLC agreement. ¹¹

La remoción tampoco equivale, por sí sola, a disolución societaria. En Delaware, la disolución y winding up siguen reglas estatutarias y contractuales, y la ley prevé que, si un miembro individual muere o es declarado incapaz, su representante personal puede ejercer sus derechos para administrar su patrimonio o propiedad. Esa lógica refuerza una idea práctica: el mayor enemigo del negocio no es la pérdida jurídica automática de la membresía, sino el vacío operativo si no se nombraron desde antes las personas y documentos que tomen el control funcional. ¹²

Restricciones federales y sectoriales que sí pueden importar

La apertura general a la inversión extranjera tiene excepciones importantes. Si la empresa toca sectores sensibles, debe analizarse un nivel adicional de regulación. CFIUS puede revisar transacciones con inversión o control extranjero sobre negocios de EE. UU. y ciertas operaciones inmobiliarias por razones de seguridad nacional. La FCC mantiene restricciones específicas de propiedad extranjera en licencias de broadcast, common carrier y ciertos servicios aeronáuticos bajo la Section 310(b). Y si la empresa tiene intereses en tierras agrícolas, AFIDA exige reportar determinadas tenencias de “foreign persons” ante USDA/FSA. ¹³

Además, algunas ventajas regulatorias o de financiamiento federal pueden perderse aunque la empresa siga existiendo. Por ejemplo, la SBA anunció en 2026 que los programas principales 7(a), 504, microloan y surety bond quedaron cerrados para negocios propiedad, total o parcial, de foreign nationals; y en programas como HUBZone la regla de elegibilidad exige control y propiedad mayoritaria por ciudadanos estadounidenses u otras categorías específicas. Para una empresa que depende de crédito SBA o set-asides federales, este punto puede ser tan crítico como el riesgo migratorio mismo. ¹⁴

Estructuras societarias y patrimoniales

La mejor estructura depende de **qué se quiere proteger**. Si el objetivo es sólo supervivencia operativa, basta con rediseñar gobernanza y firmas. Si además se quiere proteger sucesión por incapacidad o fallecimiento, el paquete debe incluir trust. Si hay varios socios o un eventual comprador, conviene sumar buy-sell agreement. Si el patrimonio es transnacional y grande, entonces sí puede estudiarse un foreign trust, pero sólo con modelaje fiscal y bancario serio. ¹⁵

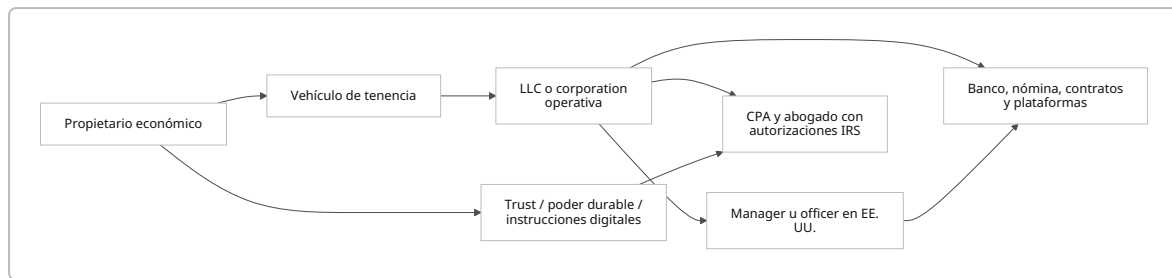


Tabla comparativa de estructuras y herramientas

Estructura o herramienta	Cuándo sirve	Ventajas principales	Desventajas o alertas	Base jurídica o práctica
LLC de un solo miembro, member-managed	Sólo cuando el dueño sigue pudiendo gestionar directamente	Simple y barata	Es la peor para continuidad ante detención, expulsión o incapacidad; concentra firma, control y acceso en una sola persona	Delaware permite gestión por miembros por defecto, pero precisamente por eso conviene salir de este diseño si hay riesgo de ausencia. ¹⁶
LLC manager-managed con manager alternativo en EE. UU.	La opción más práctica para continuidad inmediata	Conserva propiedad del dueño y mueve operación a un manager designado; permite delegación, action by consent y poderes hechos a la medida	Exige mucha disciplina documental y bancaria; si el manager sustituto no es confiable, se crea riesgo de agencia	Delaware permite management por manager, delegación contractual y consecuencias específicas por eventos gatillo. ¹¹
LLC con clases de voto o miembros adicionales	Cuando hay socio de confianza, familiar o inversionista	Mejora redundancia; permite separar economics de control	Puede crear deadlock, conflicto entre socios o exposición patrimonial si está mal pactada	Delaware permite clases con derechos distintos, incluso sin voto. ¹⁷

Estructura o herramienta	Cuándo sirve	Ventajas principales	Desventajas o alertas	Base jurídica o práctica
C corporation con board y officers	Cuando la empresa crecerá, levantará capital o necesita gobernanza más institucional	La continuidad del board suele ser más clara; el board puede nombrar officers y comités	Más formalidades y, en lo fiscal, puede ser menos eficiente que LLC según el caso; no confundir con S corp	La DGCL pone la gestión en el board y permite officers y comités. ¹⁸
Revocable living trust dueño de la LLC o de acciones	Cuando se quiere continuidad por incapacidad o muerte sin probate	Muy útil para sucesión y administración; el grantor conserva control mientras viva si así se diseña	Menor blindaje patrimonial que un trust irrevocable; al volverse irrevocable puede requerir nuevo EIN	IRS: los revocable trusts son grantor trusts; un trust revocable que pasa a irrevocable puede requerir EIN nuevo. ¹⁹
Irrevocable domestic trust	Cuando además de continuidad se buscan objetivos patrimoniales y sucesorios más fuertes	Mejor separación patrimonial y continuidad multigeneracional	Menos flexibilidad; más costo y complejidad fiduciaria y fiscal	IRS distingue grantor y non-grantor trusts, y el fiduciario actúa como contribuyente. ²⁰
Foreign trust u offshore trust	Sólo en situaciones patrimoniales realmente transnacionales	Puede ayudar en planeación internacional específica	Alta complejidad fiscal, de disclosure y banca; fuerte escrutinio de compliance; mala herramienta si sólo se busca continuidad básica	Si hay U.S. owner o U.S. beneficiary, pueden activarse Forms 3520 y 3520-A y reglas de foreign trust. ²¹
S corporation election	Normalmente sólo si el dueño es elegible y se mantendrá así	Puede ser fiscalmente útil en algunos casos domésticos	Mala opción si el accionista será o puede ser nonresident alien, porque éstos no son shareholders permitidos	IRS: las S corps no pueden tener accionistas nonresident alien. ²²

Qué combinación suele funcionar mejor

En un caso como el descrito, el “paquete estándar de alta resiliencia” suele ser: **LLC manager-managed + manager principal en EE. UU. + manager alterno + operating agreement con sucesión y delegación + poder durable personal + resoluciones corporativas + Form 2848 y 8821 + trust doméstico si también se quiere resolver incapacidad o muerte**. Esa combinación ataca la continuidad operativa, la continuidad fiscal y la continuidad patrimonial sin introducir de entrada la complejidad de estructuras offshore. ²³

Impuestos, bancos y cumplimiento

ITIN, SSN y EIN

Identificador	Para qué sirve	Lo que no hace	Punto operativo clave
ITIN	Identificación fiscal federal de personas que no califican a SSN	No autoriza trabajo, no cambia estatus migratorio, no sustituye SSN para empleo	Útil para declarar impuestos y, en muchos casos, para obtener EIN si no hay SSN, pero no resuelve el frente migratorio-laboral. ²⁴
SSN	Identificación personal y laboral cuando la persona es elegible	No sustituye al EIN de la empresa cuando la entidad necesita su propio TIN	Si la persona llega a ser elegible para trabajar, debe usar SSN para empleo. ²⁵
EIN	Identificador fiscal de la entidad o del trust/estate cuando aplica	No sustituye el TIN personal del responsible party	Es esencial para cuentas bancarias, nómina y reporting de la empresa; cambios de responsible party deben notificarse al IRS. ²⁶

EIN, responsible party y cambios de control

El IRS exige identificar a la persona que ejerce control efectivo sobre la entidad; los **nominees** no pueden solicitar el EIN en su propio nombre como si fueran el verdadero responsible party. Además, el IRS ordena mantener actualizada esa información y usar Form 8822-B para reportar cambios de responsible party, dirección o ubicación, con plazo de 60 días para cambios del responsible party. Si el dueño es removido o deja de controlar el negocio día a día, esto debe reflejarse formalmente. ²⁷

Si la empresa queda efectivamente administrada desde fuera de EE. UU., también importa el modo de solicitar o mantener el EIN. El IRS permite a solicitantes internacionales tramitar EIN por teléfono, fax o correo; y sus instrucciones advierten que, si no existe residencia legal, principal place of business o principal office/agency en EE. UU., no puede usarse la solicitud online. ²⁸

Reporting fiscal crítico

Si la LLC es **single-member** y el dueño es extranjero, el punto de máximo riesgo suele ser **Form 5472**. Las instrucciones del IRS tratan al foreign-owned U.S. disregarded entity como corporación separada **para esos fines limitados de información**, y el filing se acompaña de un 1120 pro forma. Éste es uno

de los errores de cumplimiento más costosos porque muchos dueños creen, erróneamente, que una disregarded entity no tiene obligaciones si “no paga impuesto corporativo”. ²⁹

Si después de la salida el dueño pasa a ser **nonresident alien**, el IRS distingue entre ingreso efectivamente conectado con un negocio en EE. UU. y U.S.-source FDAP income. Un nonresident alien engaged in a trade or business in the United States puede quedar en **Form 1040-NR** y tributar sobre effectively connected income; si no está engaged in a U.S. trade or business, el régimen cambia y entran reglas de withholding y de treaty rate donde proceda. También puede haber año dual-status si el estatus fiscal cambia dentro del mismo año. ³⁰

Si la LLC es tratada como **partnership** y hay un socio extranjero, la partnership debe retener y reportar bajo **IRC §1446** sobre effectively connected taxable income asignable al foreign partner, incluso si no hace distribuciones durante el año. Eso hace especialmente importante decidir si conviene seguir como partnership, elegir tributación corporativa o reestructurar propiedad antes de una salida forzada. ³¹

La **S corporation** suele ser una mala apuesta si el dueño puede quedarse fuera de EE. UU. como nonresident alien, porque el IRS no permite nonresident alien shareholders. En la práctica, si hoy la empresa es LLC y el dueño tiene incertidumbre migratoria, conviene pensar dos veces antes de una elección S. ²²

BOI, banca y acceso operativo

El panorama BOI cambió significativamente en 2025. FinCEN publicó una regla interina que exime a las **entidades domésticas** del BOI reporting bajo el régimen actual, mientras que las **foreign reporting companies** —entidades extranjeras registradas para hacer negocios en EE. UU.— siguen bajo obligación. Esto importa porque algunas estrategias de “mover todo a una entidad extranjera” reducen un problema y crean otro. ³²

En banca, el riesgo no es tanto “ser extranjero” como no poder satisfacer políticas de verificación, KYC y control operativo. Las reglas CIP/CDD exigen que el banco forme una creencia razonable sobre la identidad del cliente y de sus beneficial owners, y recabe TIN e información identificatoria. Por eso, en un escenario de expulsión, lo prudente es **pre-autorizar firmantes alternos**, configurar **dual control** en tesorería, documentar a los **beneficial owners** correctamente y actualizar de antemano MFA, recovery emails, dispositivos y política de acceso a plataformas. Hoy la propia ABA subraya que la planeación digital debe cubrir no sólo autoridad legal sino **capacidad real de acceso**, porque MFA y la seguridad basada en dispositivos pueden dejar a un fiduciario con autoridad pero sin entrada efectiva. ³³

Riesgos prácticos y mitigaciones

Riesgo práctico	Efecto probable	Mitigación prioritaria	Soporte
Detención, remoción o imposibilidad súbita de firmar	Se detienen pagos, contratos, nómina y decisiones urgentes	Amend operating agreement/bylaws; nombrar acting manager/officer; firmar POA durable y resoluciones corporativas antes de la crisis	Delaware permite manager-managed, delegación y consecuencias por eventos gatillo; ABA explica el alcance del POA. ³⁴

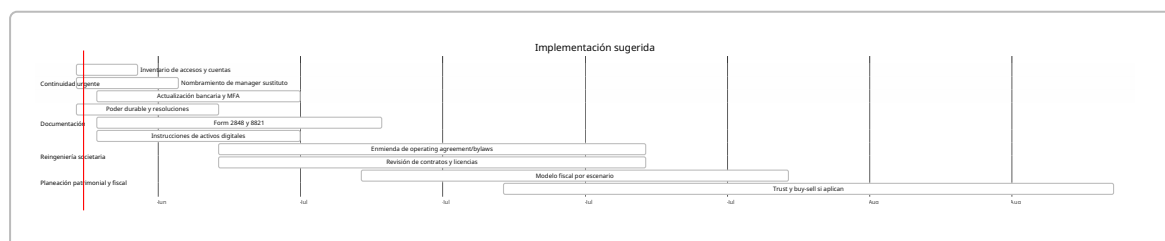
Riesgo práctico	Efecto probable	Mitigación prioritaria	Soporte
Bancos o procesadores piden reverificación	Congelamiento de cuentas o pérdida de acceso	Agregar firmantes alternos, actualizar beneficial ownership, documentar recovery procedures y MFA	CIP/CDD y planeación digital fiduciaria. ³³
Incumplimiento fiscal por cambio de estatus del dueño	Multas por 5472, 1040-NR, §1446 o datos desactualizados del IRS	Matriz fiscal por escenario: residente, nonresident alien, partnership con socios extranjeros, trust	IRS 5472, 1040-NR, partnership withholding y responsible party rules. ³⁵
No poder volver a EE. UU. rápidamente	El plan depende de un reingreso que quizá no ocurrirá	Diseñar continuidad remota total; no depender de B-1 para operación; asumir barras de reingreso posibles	DOS sobre B-1 y sobre inadmisibilidad por remoción/presencia ilegal. ³⁶
Pérdida de líneas de crédito o programas SBA/ federales	Menor liquidez justo cuando más se necesita	Renegociar ahora; diversificar banca; revisar covenants y elegibilidad; no depender sólo de SBA	SBA cerró varios programas a negocios con foreign national ownership; HUBZone y otros tienen filtros de ciudadanía/control. ¹⁴
Sector sensible o activo regulado	Revisión adicional, rechazo o necesidad de aprobación previa	CFIUS/FCC/AFIDA memo por separado si aplica	CFIUS, FCC y USDA/FSA. ³⁷
Vacío sucesorio si hay incapacidad o muerte	Probate, litigio interno, parálisis del negocio	Revocable trust o irrevocable trust bien coordinado con el acuerdo operativo y poderes digitales	IRS sobre trusts y ABA sobre activos digitales. ³⁸
Contrato clave depende demasiado de la persona	Terminación por key person, default operativo o pérdida reputacional	Revisar y renegociar cláusulas de notice, assignment, key-person, substitution, cure periods y authority certificates	ABA recomienda pactar eventos gatillo y procedimientos; SBA exige sales agreements y planeación formal para transiciones. ³⁹

Implementación y checklist inmediato

La lógica temporal correcta es **documentar primero, notificar después, y reestructurar profundamente al final**. Si se intenta empezar por trust o redomiciliación sin primero resolver firmas, banca, impuestos y continuidad societaria, el negocio puede quedar expuesto durante semanas. Además, el IRS reconoce que las autorizaciones 2848/8821 pueden tener procesamiento diferido si se mandan en momentos críticos, así que cuanto antes se presenten, mejor. ⁴⁰

Checklist inmediato

Horizonte	Acción	Resultado buscado
Hoy a 72 horas	Identificar todas las cuentas bancarias, payroll, merchant accounts, dominios, nube, CRM, contabilidad, tax portals, state portals y licencias; nombrar 1 manager/officer sustituto y 1 alterno; preparar paquete de firmantes bancarios y matrix de accesos	Que una detención o salida no deje ciega a la empresa
Primera semana	Firmar poder durable financiero personal; resoluciones corporativas de delegación; Form 2848 y 8821; carta de instrucciones digitales; actualización de recovery emails, MFA y password vault	Que haya autoridad legal y acceso real
Primer mes	Enmendar operating agreement o bylaws para: manager-managed, eventos de unavailability, consentimientos remotos, remedios, sustitución, buy-sell, deadlock; revisar contracts críticos, leases, vendor agreements y licencias	Que la gobernanza sobreviva a la ausencia física del dueño
Treinta a sesenta días	Modelar implicaciones fiscales por escenario: dueño dentro de EE. UU., dueño fuera como NRA, LLC partnership, elección corporativa, trust owner; corregir responsible party con IRS si cambió el control real	Que el cumplimiento no colapse con el cambio migratorio
Sesenta a noventa días	Ejecutar trust doméstico si hace sentido; financiar buy-sell o seguro; preparar manual de crisis y plan de comunicación; memo sectorial especial si hay regulated business	Que la empresa tenga continuidad operativa y patrimonial de largo plazo



- (b) ejecución de una orden de remoción, deportación o salida que impida presencia física en Estados Unidos;
- (c) pérdida o expiración de autorización migratoria o laboral necesaria para desempeñar funciones presenciales en Estados Unidos;
- (d) incapacidad física o mental certificada por dos médicos;
- (e) imposibilidad material de acceder a las cuentas críticas de la Compañía por más de 48 horas.

Al ocurrir un Evento de Indisponibilidad Ejecutiva, [Nombre] asumirá automáticamente como Acting Manager con autoridad plena para operar cuentas bancarias, celebrar contratos ordinarios, administrar nómina, impuestos y cumplimiento, y preservar el negocio, sin que ello afecte la titularidad económica del Miembro.

Cláusula de delegación y preservación de la propiedad

La delegación de facultades operativas al Acting Manager o a cualquier Officer designado no constituirá cesión, transferencia, venta ni renuncia de la participación del Miembro. El Miembro conservará todos los derechos económicos, salvo lo expresamente modificado por este Acuerdo.

Cláusula de consentimiento remoto y firma de emergencia

Toda aprobación de miembros o managers podrá adoptarse por consentimiento escrito o transmisión electrónica. Los managers podrán reunirse por videoconferencia, teléfono u otro medio por el que todos puedan oírse mutuamente. La Compañía podrá aceptar firmas electrónicas y certificados de incumbencia emitidos por el Secretary o Acting Manager.

Cláusula de compra-venta neutral al estatus

Si un Propietario Clave queda imposibilitado de prestar servicios ejecutivos esenciales para la Compañía por más de 180 días consecutivos como resultado de detención, expulsión, incapacidad, prohibición legal de reingreso o cualquier otra imposibilidad material comparable, la Compañía o los demás miembros tendrán una opción, pero no obligación, de comprar total o parcialmente su interés conforme a la fórmula de valuación del Anexo [X]. La redacción deberá ser neutral y basada en incapacidad funcional, no en nacionalidad.

Poder notarial financiero y digital

El poderdante autoriza al apoderado a: (i) operar, abrir, cerrar y modificar cuentas bancarias y de pago; (ii) firmar declaraciones y formularios fiscales estatales y federales; (iii) acceder, recuperar, custodiar y transferir activos digitales, dominios, correos, cuentas de nube, plataformas de

comercio y autenticadores; (iv) ejecutar medidas de recuperación de acceso y restablecimiento de multifactor; y (v) ejercer derechos relacionados con participaciones en LLCs o acciones, incluyendo voto, designación de managers/directors y aprobación de consentimientos escritos.

Fuentes oficiales clave

Las fuentes oficiales más útiles para este tipo de planificación son: IRS sobre ITIN y su falta de autorización laboral; IRS sobre EIN, responsible party, Forms 2848, 8821, 5472, 1040-NR y partnership withholding; Departamento de Estado sobre B-1 e inadmisibilidad por remoción y presencia ilegal; FinCEN sobre el estado actual del BOI; Tesoro sobre CFIUS; FCC sobre restricciones de propiedad extranjera; USDA/FSA sobre AFIDA; y los estatutos de Delaware sobre corporaciones, LLCs, managers, registered agents, delegación y continuidad. ⁴²

Guías de abogados y materiales prácticos útiles

Como guías complementarias en español e inglés, resultan especialmente útiles: el fact sheet bilingüe del IRS/USAGov sobre ITIN; la guía en español de Loigica sobre LLC sin permiso de trabajo y emprendimiento sin visa; la guía de McEntee sobre startups sin work authorization; la guía de EPGD sobre LLCs con owners extranjeros y operación desde el extranjero; y los materiales de la ABA sobre POA, patrimonio digital y sucesión contractual. Deben usarse como complemento de las fuentes primarias, no como sustituto. ⁴³

Limitaciones y preguntas abiertas

Este informe no sustituye revisión individual de cuatro variables que pueden cambiar materialmente la recomendación: **estado de organización, estados donde la empresa está registrada, sector regulado o contractual especial, y estatus migratorio exacto** del dueño. También falta conocer si la empresa hoy es LLC disregarded, partnership o corporation por elección fiscal; si tiene deuda bancaria o programas SBA; y si existen contratos con cláusulas de key person, assignment, ethics/compliance o cambio de control. Sin esas respuestas, la recomendación más segura sigue siendo la misma: **primero blindar continuidad operativa y de firma; después optimizar lo fiscal y patrimonial.** ⁴⁴

¹ <https://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc01/>
<https://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc01/>

² ⁷ ²⁴ ⁴² <https://www.irs.gov/tin/itin/individual-taxpayer-identification-number-itin>
<https://www.irs.gov/tin/itin/individual-taxpayer-identification-number-itin>

³ ⁵ ¹¹ ¹⁵ ¹⁶ ²³ ³⁴ ⁴¹ <https://delcode.delaware.gov/title6/c018/sc04/index.html>
<https://delcode.delaware.gov/title6/c018/sc04/index.html>

⁴ ²⁹ ³⁵ <https://www.irs.gov/instructions/i5472>
<https://www.irs.gov/instructions/i5472>

⁶ <https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/waivers.html>
<https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/waivers.html>

⁸ <https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/business/b-1-fact-sheet.html>
<https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/business/b-1-fact-sheet.html>

- 9 <https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius/cfius-frequently-asked-questions>
<https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius/cfius-frequently-asked-questions>
- 10 <https://delcode.delaware.gov/title6/c018/sc01/>
<https://delcode.delaware.gov/title6/c018/sc01/>
- 12 <https://delcode.delaware.gov/title6/c018/sc08/>
<https://delcode.delaware.gov/title6/c018/sc08/>
- 13 37 <https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius>
<https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius>
- 14 <https://www.sba.gov/article/2026/03/09/sba-bans-foreign-nationals-accessing-sba-backed-loans>
<https://www.sba.gov/article/2026/03/09/sba-bans-foreign-nationals-accessing-sba-backed-loans>
- 17 <https://delcode.delaware.gov/title6/c018/sc03/>
<https://delcode.delaware.gov/title6/c018/sc03/>
- 18 <https://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc04/>
<https://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc04/>
- 19 20 <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/abusive-trust-tax-evasion-schemes-questions-and-answers>
<https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/abusive-trust-tax-evasion-schemes-questions-and-answers>
- 21 <https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/foreign-trust-reporting-requirements-and-tax-consequences>
<https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/foreign-trust-reporting-requirements-and-tax-consequences>
- 22 <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/s-corporations>
<https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/s-corporations>
- 25 <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/hiring-employees>
<https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/hiring-employees>
- 26 About Form SS-4, Application for Employer Identification ...
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-ss-4?utm_source=chatgpt.com
- 27 Responsible parties and nominees
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/responsible-parties-and-nominees?utm_source=chatgpt.com
- 28 Employer identification number | Internal Revenue Service
https://www.irs.gov/businesses/employer-identification-number?utm_source=chatgpt.com
- 30 <https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1040-nr>
<https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1040-nr>
- 31 <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/partnership-withholding>
<https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/partnership-withholding>
- 32 Beneficial Ownership Information Reporting
https://www.fincen.gov/boi?utm_source=chatgpt.com
- 33 Regulatory Requirements - Customer Identification Program
https://bsaaml.ffiec.gov/manual/AssessingComplianceWithBSARegulatoryRequirements/01?utm_source=chatgpt.com

36 <https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/business.html>

<https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/business.html>

38 <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/when-to-get-a-new-ein>

<https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/when-to-get-a-new-ein>

39 https://www.americanbar.org/groups/business_law/resources/business-law-today/2025-may/navigating-partner-transitions-in-professional-service-firms/

https://www.americanbar.org/groups/business_law/resources/business-law-today/2025-may/navigating-partner-transitions-in-professional-service-firms/

40 <https://www.irs.gov/tax-professionals/submit-forms-2848-and-8821-online>

<https://www.irs.gov/tax-professionals/submit-forms-2848-and-8821-online>

43 <https://www.usa.gov/es/solicitar-numero-de-identificacion-personal-del-contribuyente-ITIN>

<https://www.usa.gov/es/solicitar-numero-de-identificacion-personal-del-contribuyente-ITIN>

44 <https://www.sba.gov/business-guide/launch-your-business/register-your-business>

<https://www.sba.gov/business-guide/launch-your-business/register-your-business>